

1505312-09.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE BORGES DE AGUIAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

PAULO HENRIQUE BORGES DE AGUIAR foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no 03 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505312-09.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505312-09.2022.8.26.0228 - Controle 309-22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE BORGES DE AGUIAR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

PAULO HENRIQUE BORGES DE AGUIAR foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no 03 de março de 2022, por volta das 15:00, na Alameda Dino Bueno, altura do nº 184, Santa Cecília, São Paulo/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 81), ofereceu defesa prévia (fls. 85) e a denúncia foi recebida em 19/04/2022 (fls. 86).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os guardas civis Milton e Jilcimar. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela relatividade da confissão, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o guarda Milton declarou que avistaram o acusado conversando com um cadeirante e outro indivíduo, e quando avistou a equipe, o réu se afastou dos outros indivíduos de maneira brusca, o que chamou atenção. Realizaram abordagem e localizaram um tablete de maconha na cintura do réu, balanças e uma pequena porção de crack. Indagado, o réu negou que eram suas. O tablete de maconha era de grande volume, chamava atenção.

O policial Jilcimar relatou que faziam policiamento fixo, quando avistaram o acusado caminhando com outros dois indivíduos, que ao visualizar a guarnição mudou-se rumo. Realizaram abordagem e em revista pessoal localizaram um tablete de maconha em sua cintura, porção de crack, três balanças no bolso, saquinhos e estilete.

Ao ser interrogado, o réu PAULO afirmou que já foi preso por furto e cumpriu a pena. Trabalha como auxiliar de manutenção predial. Sobre os fatos, narrou que perdeu o emprego e foi morar na rua, se afundou nas drogas e vendia balas no farol. Adquiriu uma dívida com um traficante da Cracolândia, foi pressionado para pagar e aceitou transportar a droga para dentro do fluxo. Quando viu os policiais ficou com medo e tentou mudar o percurso para tentar desistir de realizar o transporte. Não é traficante.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os guardas civis ouvidos em Juízo foram coesos ao afirmar que avistaram o acusado caminhando em via pública com outros dois indivíduos e ao perceber a presença da equipe o réu demonstrou nervosismo e alterou seu trajeto. Realizaram abordagem e na posse do acusado localizaram um tablete de maconha com peso de 386,2 gramas, uma porção de crack com peso de 24,7 gramas, além de três balanças de precisão e saquinhos para embalar. Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo

entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Por fim, o réu confessou os fatos, afirmando que realizava o transporte das drogas para pagar uma dívida com um traficante, o que, por si só, não justifica seu feito. Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo pericial (100/102), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando a quantidade de maconha encontrada na posse do acusado, bem como a variedade, consistente em maconha e crack, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que corresponde a de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena à serem consideradas. Respeitada a manifestação Defensiva, inviável a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, visto que o réu é reincidente, de forma que não preenche os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Destaco que o legislador não fez distinção entre a reincidência ou reincidência específica para afastamento do referido redutor, de forma que, por tratar-se disposição legal expressa, não há margem para que o Magistrado reduza a pena fora dos parâmetros legais. Consigno, por fim, que não há que se falar em "bis in idem" ou desproporcionalidade, vez que o texto legal é claro ao dispor que a reincidência afasta a aplicação do redutor, não configurando qualquer majoração da pena-base do referido tipo pena, exceto as já previstas no Código Penal.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "b", do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, mas levando-se em conta sua confissão, o regime semiaberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, visto que o acusado está sendo condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após ser condenado, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE BORGES DE AGUIAR a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

P.R.I.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

MARGEM DIREITA